

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일 련 번 호 2023-특정-22

분 야 부패취약분야 개선

제 목 재공고 유찰 후 수의계약 시 일상감사 미경유

소 관 본 부 ●본부, ○본부, ▣본부, ▢본부, ▤본부

소 관 부 서 ☆부, ★부, ○부, ●부, ◎부, ◇부, ◆부, □부, ■부, △부,
▲부, ▷부, ▽부, ▼부, ◁부, ◀부

내 용

1. 업무개요

「일상감사시행요령」 제2조에 따라 각 부서는 시행하는 주요 정책, 집행 업무 등에 대하여 감사부서의 장으로부터 업무의 적법성·타당성 등을 심사·점검 받아야 한다. 그리고 각 부서는 「국가계약법」, 「공공기관운영법」 제39조제3항1)에 따른 「계약사무규칙」 및 「계약규정」에 규정된 기준과 절차 등에 따라 계약 관련 업무를 수행하고 있다.

한편, 「국가계약법 시행령」 제27조제1항제2호에 따르면 경쟁입찰을 실시한 결과 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있고, 재공고 입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가

1) ‘공기업·준정부기관의 회계처리의 원칙과 입찰 참가 자격의 제한 기준 등에 관하여 필요한 사항은 기획재정부령인 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」으로 정한다.’라고, 명시되어 있음

없는 경우에는 수의계약을 체결할 수 있다. 이에 따라 각 부서는 재공고 유찰 후에는 「계약규정」 제9조제1항, 「계약사무규칙」 제8조제1항8호 및 「국가계약법 시행령」 제27조제1항에 따라 수의계약을 체결할 수 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「일상감사시행요령」 제4조에 따라 각 부서에서는 주요 정책에 관한 집행, 계약 업무 등을 할 경우 해당 업무수행에 앞서 감사부서의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다. 그 구체적 범위는 「일상감사시행요령」 제4조 및 별표2)에 규정되어 있으며, 같은 요령 별표 제4호가목에서는 건당 1천만원 이상의 수의계약을 일상감사의 대상으로 하고 있다.

따라서 각 부서에서는 1천만원 이상의 수의계약 체결 결정 및 수의계약 체결 의뢰 시에는 감사부서의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다. 이러한 기준은 재공고 유찰 후 수의계약 체결의 경우에도 동일하게 적용되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 3개년 간 재공고 유찰 후 체결된 1천만원 이상 수의계약 167건에 대한 적정성을 점검한 결과 일상감사를 거치지 않은 사례(26건)가 [표5]와 같이 확인되었다.

2) [별표] 일상감사의 범위(제4조 관련) 4. 계약(중요 변경에 관한 사항을 포함한다) 및 자산관리 등에 관한 사항
가. 건당 1천만원 이상의 수의계약(이 경우 수의계약에 관한 일상감사 요구는 계약 발주 품의시에 한다.)

[표5] 점검 결과

번호	문서제목	문서번호	현부서
1	23년 임대용 커피 및 원두커피 자동자판기 구매 수의계약 체결(안)	☆부-3742(2023.12. 1)호	☆부
2	2023년 해외 씨수말 국내검역 및 수송 용역 수의계약 체결 의뢰	□부-2225(2023.10.27.)호	□부
3	제18회 제주마 축제 총괄대행 사업자 선정을 위한 제안평가 시행계획(안)	▽부-2179(2023. 9.21.)호	▽부
4	「서울경마공원 F&B 운영개선 용역」 기술협상결과 및 계약체결(안)	●부-2176(2023. 9. 8.)호	●부
5	2023년 정보보안 및 개인정보보호 컨설팅 용역 사업 입찰결과 보고 및 후속조치 계획	◆부-2060(2023.10. 5.)호	◆부
6	고객 셔틀버스 입찰 유찰에 따른 부서의견 제출	◁부-1662(2023. 7.14.)호	◁부
7	「말복지 증진을 위한 망아지 순치 효과 분석」 연구 용역 계약 체결(안)	△부-751(2023. 6.21.)호	△부
8	‘23년 스포츠말 품평회 운영 대행 용역계약체결(안)	□부-1196(2023. 6.17.)호	□부
9	「불법사행산업 실태 및 대응방안 연구용역」 제안서 평가 계획(안)	◎부-165(2023. 6. 8.)호	◎부
10	2023년 ★부 장·삭제 용역 업체 선정을 위한 입찰 결과 및 후속 조치(안)	★부-788(2023. 5.17.)호	★부
11	2023년 제주권 승용마 인공수정 위탁 용역 개찰결과에 따른 향후 계획 통보	▲부-683(2023. 5. 6.)호	▲부
12	야간 진료대기 전담 동물병원 운영용역 수의계약 체결 의뢰	■부-361(2023. 3.10)호	■부
13	서울경마공원 ‘23년 생활계폐기물 수집운반 용역 계약 의뢰	○부-366(2023. 3. 4.)호	○부
14	「말복지 분야 법·제도 개선방안 연구」 제안서 평가 계획(안)	△부-1730(2022.12.21.)호	△부
15	「말 사육농가 부업규모 기준 법제화 등 지원 방안 연구」 제안서 평가계획(안)	△부-1642(2022.12. 8.)호	△부
16	「말산업 콘텐츠 활용 기업 파트너십 구축 방안 연구」 제안서 접수결과 및 평가계획(안)	△부-1360(2022.10.15.)호	△부
17	마권발매시스템 취약점 진단 컨설팅 용역 계약 체결 의뢰	◆부-1668(2022.10. 8.)호	◆부
18	2022년 마사회 좌석제 예매 결제대행 용역 계약 체결(안)	◇부-1312(2022. 9.14.)호	◇부
19	(₩부)불용 마필자산(1두) 매각 처리 계획(안)	₩부-1951(2022. 8.27.)호	₩부
20	‘22년 부산경남 승용마 배합사료 구매 유찰에 따른 향후 계획 통보	◀부-1060(2022. 6.18.)호	◀부
21	‘22년 스포츠말 품평회 운영 대행용역 계약체결(안)	⌘부-734(2022. 6.22)호	⌘부
22	22년 부산경남 승용마장제 용역계약 체결계획(안)	◀부-573(2022. 4. 2.)호	◀부
23	(₩부) 불용 마필자산(4두) 매각 처리 계획(안)	₩부-2001(2021.12.10.)호	▲부
24	‘21년 스포츠말 품평회 운영 대행용역 계약체결(안)	⌘부-1220(2021.10.28.)호	⌘부
25	2021년 ★부 장·삭제 용역 계약체결(안)	★부-866(2021. 6.17.)호	★부
26	승용마 배합사료 구매 계약 체결(안)	▼부-937(2021. 4.30)호	▼부

4. 관련자 주장 및 판단

관련부서 업무 담당자들 다수는 일상감사 경유 수의계약 건은 최초 수의계약으로 계획·체결한 경우에만 적용되고 최초 경쟁 입찰 공고 후 2회 유찰되어 수의계약을 체결하는 경우에는 적용되지 않는 것으로 착각하였거나, 경쟁 입찰을 위한 계획 문서에서 일상감사를 이미 받은 경우라 유찰 후에 수의계약 체결하는 경우에는 재차 일상감사를 거치지 않아도 되는 것으로 착각하였다고 소명하였다.

그러나 「일상감사시행요령」 제4조 및 별표에 열거되어 있는 사유 중 어느 하나라도 해당할 경우 일상감사를 경유해야 함이 마땅한 점, 기본계획 문서에 대해 일상감사를 경유하였다 하더라도 세부 시행문서가 「일상감사시행요령」에 따른 일상감사 대상에 해당할 경우 별도의 일상감사를 거쳐야 하는 점, 동 사안의 경우 유찰 후 체결한 수의계약은 기존 일상감사를 경유한 기본계획상의 계약이 변경된 것이어서 별개의 일상감사 경유사항에 해당하는 점 등을 종합하여 볼 때, 위와 같은 소명사유는 받아들이기 어렵다. 따라서 재공고 유찰 후 수의계약을 결정하고 의뢰를 할 시점에서 일상감사를 경유하여야 하였음에도 미경유한 문제가 있다.

한편, 통상 계약문서 기안자가 경쟁입찰 의뢰를 위한 단계에서 이미 일상감사를 경유하여 일련의 후속 절차인 수의계약시에 재차 일상감사 경유하기를 기대하는 것은 쉽지 않다는 점, 또한 이미 동일 문서가 일상감사를 경유하여 사전 내부통제 제도를 모두 이행했다고 오인할 가능성이 있다는 점을 종합해 볼 때 일상감사를 미경유한 개인의 잘못이라기보다 일상감사제도 안내 부재 등으로 인한 제도 운영의 미흡한 점으로 봄이 타당하다.

5. 조치할 사항

① ☆부, ★부, ○부, ●부, ◎부, ◇부, ◆부, □부, ■부, △부, ▲부, ▽부, ▼부, ◁부, ◀부에서는 향후 일상감사 절차 누락 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하여 주시기 바랍니다. 【통보】

② ☆부, ▼부, ▷부에서는 수요부서에서 관계 법령 및 규정에 따라 재공고 유찰시 일상감사를 미경유하는 사례가 발생하지 않도록 재공고가 유찰될 경우 수요부서에 향후계획 문서 통보시 수의계약 선택시 일상감사를 경유하도록 안내하는 등 적절한 재발방지 방안을 강구하여 주시기 바랍니다. 【통보】